

자금 세탁 방지 본부 C o P

AML&Sanctions

Weekly Insight

8월 1주차

목 차

- 01 | 가상자산 시장 투명성 강화를 위한 「특금법 시행령」 개정안 국무회의 의결
- 02 | KoFIU, 신종피싱 의심계좌 거래정지제도 점검회의 개최
- 03 | KoFIU, 아시아·태평양 지역기구(APG) 연차총회 참석
- 04 | FinCEN, 미국 기업 실제소유자(BOI) 보고 의무 폐지 최종 확정
- 05 | 금감원, 네이버·토스·카카오에 해외결제 자금세탁 관리 부실로 '경영유의'
- 06 | FinCEN, 은행비밀보호법 위반 혐의로 UBS에 1억 2,500만 달러 벌금 부과
- 07 | OFAC, 대 테러·이란 관련 가상자산 거래소 및 자금세탁 네트워크 제재

AML

분당시범단지 팀장 황준식

학동금융센터 팀장 정희민

영업부 프로 이규리

중화역지점 프로 강보승

남동중앙금융센터 프로 김유선

구리금융센터 프로 김형준

미아동 프로 백명안

부평금융센터 프로 주지원

당산동 프로 조희재

계산동 프로 박세현

디지털금융센터 팀장 남선영

강남구청역 프로 양서진

송파 프로 최미라

1 가상자산 시장 투명성 강화를 위한 '특금법 시행령' 개정안 국무회의 의결 ('26.8.11)

- 가상자산사업자의 신고제를 강화하고, 가상자산 이전거래 관련 자금세탁방지 의무를 강화하기 위한 '특금법 시행령' 개정안이 국무회의에서 의결되어, 2026.8.20(목)부터 시행될 예정임
- 금번 개정안의 주요 내용은 다음과 같음
 - ① 신고 불수리 요건 및 심사 대상 구체화
 - : 가상자산사업자의 대주주 범위가 대표이사 또는 이사의 과반수를 선임한 주주, 최대주주가 법인인 경우 해당 법인의 최대주주와 대표자로 확대됨
 - 또한, 사업자의 재무상태 및 사회적 신용, 임원·대주주의 자격 요건과 전문인력·전산설비 등 내부통제 기준을 마련하는 등 신고 불수리 요건을 구체화함
 - ② 가상자산 이전거래에 대한 자금세탁방지 의무 부과
 - : 트래블룰의 기준 금액을 폐지하여 모든 가상자산 이전거래로 적용대상을 확대하였으며, 해외 가상자산사업자 또는 지갑 거래는 위험도에 따라 허용범위를 차등화함
 - 또한, 1천만원 이상 거래에 대해서는 자체 의심거래 관리 체계를 구축·운영할 의무가 부과됨
- 이외에도 퇴직 임직원의 제재조치 통보 권한을 검사수탁기관에 위탁하고, 고객 특성과 위험도에 따른 고객확인 의무 이행 방법을 명확히 규정함
- ▶ 은행의 제휴 거래소 평가 및 리스크 관리 책임이 가중되었으며, 거래소의 트래블룰 전면 확대, 위험도 차등 관리 및 의심거래 관리체계 요구에 따른 은행권의 위험평가 및 의심거래 모니터링 강화가 필요함

AML

시화중앙금융센터
프로 민소영

2 KoFIU, 신종피싱 의심계좌 거래정지제도* 점검회의 개최 ('26.8.10)

- 금융정보분석원(KoFIU)는 '신종피싱 의심계좌 거래정지제도 점검회의' 개최를 통해 지난 6월 30일 시행된 제도의 운영 현황과 범죄유형별 주요 피해사례 등을 논의함
- 제도 시행 이후 약 한 달간 금융회사가 임시조치한 건수는 총 4,935건으로, 이 중 총 3,750건에 대해 특금법 상 강화된 고객확인 대상으로 분류하여 의심계좌로 임시거래정지 처리하였다고 밝힘
- 주요 범죄 유형으로는 로맨스스캠이 약 41%(1,527건), 노쇼사기가 약 37%(1,376건), 팀미션사기가 약 22%(847건)를 차지하였으며, 유형별 대국민 행동 요령을 함께 논의한 것으로 확인됨
- 금융정보분석원은 관계부처와의 협의를 통해 적극적으로 피해예방 홍보활동을 추진하고, 거래정지 제도의 명확한 법적근거를 마련하기 위해 특금법 개정을 신속히 추진할 계획이라고 밝힘
- ▶ 신종피싱 의심계좌 명의인에 대해 강화된 고객확인을 적용하여 민생범죄 차단과 AML 프로세스를 긴밀히 연계하고, 전담 인력 확충 및 유관기관과의 신속한 공조를 통해 대응 역량을 강화해야 함

* 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」상 보이스피싱 범죄에 포함되지 않는 '재화와 용역의 거래를 가장한' 전기통신금융사기 (신종피싱)에 대해서도 신속한 계좌 거래정지가 가능하도록 한 제도

AML

의정부법원
프로 김희주
방학동
프로 윤아영

3 KoFIU, 아시아·태평양 지역기구(APG*) 연차 총회 참석 ('26.8.3)

- 금융정보분석원(KoFIU)은 2026년 아시아·태평양 자금세탁방지기구(APG) 연차총회에 참석해 역내 주요 자금세탁 및 테러자금조달 위험과 FATF 제5차 상호평가 대응 방향에 대해 논의함
- APG 회원국들은 사이버 스캠, 초국경 조직범죄, 무역기반 자금세탁 등 최근 증가하고 있는 금융범죄 위험에 대해 국가 간 신속한 정보공유와 수사협력이 필요하다는 점을 확인함
- 우리나라는 최근 신종스캠 범죄 대응을 위해 시행중인 지급정지제도를 소개하며, 불법자금 흐름을 조기에 차단하는 것이 중요하다고 강조함
- 또한, 제5차 FATF 상호평가를 조기에 수검한 말레이시아, 싱가포르, 캐나다 등은 평가 준비 및 결함 해소 경험을 공유하면서, 국가위험평가를 기반으로 한 위험기반 정책을 수립·운영해야 하며, 신속한 정보 공유와 협력을 통해 실질적 성과를 창출하는 것이 중요하다는 점을 재확인함
- ▶ 신종 금융범죄 사례와 자금 이동 방식을 지속적으로 분석함으로써 자금세탁방지 체계도 사후 적발을 넘어 범죄 자금의 이동을 조기에 탐지하고 차단하는 방향으로 강화가 필요해짐
- ▶ 제도 구축이나 규정 준수 뿐만 아니라 실제 자금세탁 위험을 식별·관리하고, 범죄자금 흐름을 차단하는 구체적인 운영성과 효과성을 입증하는 것이 중요해짐

* 국제자금세탁방지기구(FATF)의 기준을 전파·이행하는 9개 지역기구 중 하나로, 아세안·태평양 41개 회원국으로 구성

AML

영통중앙금융센터
팀장 조백경
투자솔루션부
프로 배해솔

4 FinCEN, 실소유자 정보(BOI) 신고 의무 폐지 최종 확정 ('26.8.11)

- 지난 8월 11일 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)은 기업 투명성법(CTA)에 따라 추진되었던 미국 기업 및 미국인의 실소유자 정보 신고 의무를 완전히 면제하는 최종 규칙을 발표함
- 이는 수많은 중소기업들에게 부과되었던 과도한 행정적·재정적 부담을 덜어주기 위한 규제 완화 조치로, 이에 따라 미국 내 설립된 기업 및 미국인은 실소유자 신고 의무에서 제외됨
- 또한, 이미 FinCEN ID를 발급받은 미국인은 향후 정보변경 및 수정 보고 의무가 면제되며, 기 제출된 실소유자 정보와 설립자 데이터가 모두 삭제될 예정임
- 단, 미국에 등록된 외국 법인의 경우 외국인 실소유자에 대한 신고 의무는 일부 유지되나, 외국 법인 내 '미국인 실소유자'나 '미국인 회사 설립자'에 대한 정보 보고 의무는 면제됨
- ▶ 미국에 진출한 해외법인은 여전히 신고 의무를 부담하며, 정부 중앙 데이터 삭제에 따라 금융기관의 독자적인 고객확인(CDD/EDD) 비용과 노력 투입이 필요해짐
- ▶ 전 세계적으로 기업 투명성을 강화하는 추세임에도 미국이 국제 동향과 어긋나는 방향으로 선회함에 따라 다국적 기업 및 금융사들은 국가별로 상이한 실소유자 식별 및 보고 프로세스를 적용해야 하는 실무적 복잡성에 직면하게 될 가능성이 높음

5 금감원, 네이버·토스·카카오에 해외결제 자금세탁 관리 부실로 '경영유의' ('26.8.7)

- 금융감독원이 국경 간 거래 급증에 대응하는 자금세탁방지 및 내부통제 체계가 미흡하다는 사유로, 네이버파이낸셜·토스페이먼츠·카카오페이에 경영유의 조치를 부과함
- 주요 지적사항은 다음과 같음
 - ① 해외 PG사 고객확인 및 자금세탁 감시 소홀 (카카오페이·토스페이먼츠)
: 해외 고객의 국내 가맹점 정산 업무를 대행하는 해외 PG사와의 계약을 체결하고 대금을 정산 받는 과정에서 해외 PG사에 대한 별도 자금세탁방지 의무 이행 여부 및 고객확인 절차 이행이 미흡함
 - ② 온·오프라인 가맹점 관리 부실 및 거래품목 확인 누락 (네이버파이낸셜·토스페이먼츠)
: 정산대금의 해외송금 시 단순히 해외 가맹점의 결제 건수와 총액만 확인하고, 실제 거래 품목을 형식적으로 받거나 적절히 확인하지 않아 이상거래 여부를 파악하지 못함
 - ③ 주기적 고객확인 미이행 및 정보 입력 오류 방치 (네이버파이낸셜·토스페이먼츠)
: 외국인 대표자의 주민등록번호 입력 오류 등을 장기간 방치하거나, 고객확인 재이행 주기가 도래 하였음에도 절차를 이행하지 않음
- ▶ 해외 PG사에 대한 강화된 고객확인과 정산대금의 실거래 품목 검증 등 모니터링 체계를 고도화하고, 고객확인 정보 및 주기적 고객확인 이행 여부 점검 등 내부통제 프로세스의 정합성 유지가 필요함

AML

평택금융센터

팀장 백종훈

상도역

프로 최은진

이천금융센터

팀장 김정현

6 FinCEN, 은행비밀보호법 위반 혐의로 UBS에 1억 2,500만 달러 벌금 부과 ('26.8.3)

- 美 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 8월 3일 UBS Financial Services Inc.에 은행비밀보호법(BSA)*을 위반한 혐의로 1억 2,500만 달러(한화 약 1,700억원)의 벌금을 부과함
- FinCEN이 밝힌 주요 지적사항은 다음과 같음
 - ① 외화 송금 모니터링 체계 미비
 - : 2018년 동일 항목 제재(450만 달러) 이후에도 모니터링 시스템 결함을 방치하여 6만 건 이상의 외화 송금 이상거래 모니터링에 실패함
 - ② 고위험 고객 및 제재 위험 관리 소홀
 - : 러시아, 베네수엘라 등 고위험 지역 연계 고객에 대해 자금 원천, 제재 연관성, 부정적 뉴스 등을 검토하지 않아 고객확인 및 거래 모니터링이 제대로 수행되지 않음
 - ③ 의심거래보고(SAR)의 누락 및 지연 보고
 - : 수백 건의 의심거래에 대해 의심거래보고(SAR)를 누락하거나, 법정 기한을 넘겨 지연 제출했으며, 일부 보고의 경우 핵심 정보가 누락되거나 부실하게 작성되었음
- ▶ 과거 적발된 결함이 지속된 점을 중대한 가중 처벌 요소로 평가한 사례로, 감독당국 지적 사항에 대한 개선의 적시성, 완결성이 중요한 판단 지표임을 시사함

* Bank Secrecy Act의 약자로, 금융기관의 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 미국의 주요 법률

Sanctions

안산스마트금융센터

프로 김세현

관양동

프로 정민경

강남구청역

프로 김보민

뚝섬역

팀장 조예원

안중금융센터

팀장 박성협

7 OFAC, 대 테러 · 이란 관련 가상자산 거래소 및 자금세탁 네트워크 제재 ('26.8.7)

- 지난 8월 7일, 미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 이란 정권 및 이란혁명수비대(IRGC)의 자금세탁 및 제재 회피를 지원한 가상자산 거래소 2곳 및 관련 개인·법인을 제재 대상으로 지정함
- 이번 조치는 이란 측이 미등록 가상자산 거래소, 다국적 네트워크 및 온라인 도박사업 등을 활용해 디지털 자산을 대규모로 이동·세탁하고, 이를 IRGC와 관련 인물들에게 제공한 데 따른 것임
- 구체적으로 이란과 연계된 가상자산 거래소인 'Shelbit Exchange', 'Aban Teher' 및 이란 국적의 시아바시 카이반포르(Siavash Kaivanpour) 등이 제재 대상 목록에 올라감
- 제재 지정에 따라 해당 개인 및 법인의 미국 내 모든 자산은 동결될 뿐만 아니라, 이들과 거래하는 미국 및 제3국의 금융기관이나 개인 역시 2차 제재(Secondary Sanctions) 위험에 노출될 가능성이 있음
- ▶ 제3국 및 복수의 해외 법인을 경유해 제재를 회피할 가능성이 있으므로, 제재 대상과의 직접 거래뿐만 아니라 거래상대방, 자금흐름 및 지분관계 등을 종합적으로 고려할 필요가 있음
- ▶ 가상자산 등이 제재회피 및 자금세탁의 주요 통로로 적극 활용되고 있으므로, 가상자산, 고위험 업종 등 복수 위험 요인이 결합된 거래에 대해 모니터링 강화가 필요함